

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Processo Administrativo (arts. 280 a 290 da Lei nº 9.503/1997)

No capítulo de hoje veremos como é feito todo o processo administrativo de multa, de acordo com o artigos 280 a 290 do Código de Trânsito Brasileiro.



Importante!

O tema é tratado de forma mais aprofundada na Resolução CONTRAN nº 619/2016, mas a presente aula é baseada apenas nos dispositivos do CTB.

1) DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

1.1) Da Autuação (art. 280)

O processo administrativo começa com a autuação, que é o ato que declara que determinada infração foi cometida. Trata-se de um ato administrativo **VINCULADO**, ou seja, não pode o agente ou autoridade de trânsito constatar uma infração e ignorá-la. O meio pelo qual ela é declarada é através do **AUTO DE INFRAÇÃO**, que deverá conter as seguintes informações:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á **auto de infração**, do qual constará:

I - **tipificação** da infração;

II - **local, data e hora do cometimento** da infração;

III - **caracteres da placa** de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o **prontuário do condutor**, **sempre que possível**;

V - **identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento** que comprovar a infração;

VI - **assinatura do infrator**, **sempre que possível**, **valendo esta como notificação do cometimento da infração**.

A infração deverá ser comprovada por, pelo menos, um dos seguintes meios:

- **Declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito**

- **Aparelho eletrônico**;

- **Equipamento audiovisual**

- **Reações químicas**

- ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

Em um mundo ideal, seria interessante sempre realizar a autuação em flagrante, mas sabemos que aqui no Brasil não funciona bem assim. Portanto, o agente de trânsito deverá realizar as seguintes ações:

Art. 280, § 3º **Não sendo possível a autuação em flagrante**, o agente de trânsito **relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.**

Os incisos mencionados acima são:

I - **tipificação** da infração;
II - **local, data e hora do cometimento** da infração;
III - **caracteres da placa** de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

Ainda sobre o agente de trânsito, diz o CTB que este poderá ser:

- Servidor **CIVIL, ESTATUTÁRIO** ou **CELETISTA**; ou
- Policial **MILITAR** designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

Por fim, importante observar a redação do § 6º, incluído pela Lei nº 14.599/2023:

Art. 280, § 6º **Não há infração de circulação, parada ou estacionamento** relativa aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, **ainda que não identificados ostensivamente.** (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

1.2) Do Julgamento das Autuações e Penalidades (arts .281 a 290)

O artigo 281 traz competências exclusivas da **AUTORIDADE DE TRÂNSITO**: julgar a consistência do auto de infração e aplicar a penalidade cabível:

Art. 281. A **autoridade de trânsito**, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, **julgará a consistência do auto de infração** e **aplicará a penalidade cabível.**

Existem duas hipóteses em que o auto de infração será **arquivado** e seu registro julgado **insubsistente**:

- I - se considerado **inconsistente ou irregular**;
- II - se, **no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.**

Prosseguindo:

Art. 281-A. **Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação**, deverá constar o **prazo** para **apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.** (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

A **defesa prévia** é o documento em que o autuado pode indicar erros ou inconsistências no auto de infração, visando o seu arquivamento. Veja bem, aqui ainda não houve a aplicação da penalidade. O seu prazo não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação. Suponha que no auto de infração conste o número errado da placa de seu veículo. Neste caso, você poderá alegar este fato na defesa prévia, e a autoridade de trânsito deverá arquivar o auto de infração.

Pois bem, vimos que, se os motivos alegados na defesa prévia forem acatados, o auto de infração é arquivado e o processo administrativo termina. Mas e se os motivos não forem aceitos ou a defesa prévia for apresentada fora do prazo? O que acontece? A resposta está no artigo 282 **(ATUALIZADO PELA LEI Nº 14.229/2021)**:

Art. 282. **Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.**

(...)

§ 6º O **prazo para expedição das notificações** das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de **180 (cento e oitenta) dias** ou, **se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias**, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, **da data do cometimento da infração**;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, **da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa**.

§ 6º-A. Para fins de aplicação do inciso I do § 6º deste artigo, **no caso das autuações que não sejam em flagrante**, o prazo será contado da data **do conhecimento da infração pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade**, na forma definida pelo Contran.

§ 7º O **descumprimento dos prazos** previstos no § 6º deste artigo **implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade**.

* Dispositivos atualizados pela Lei nº 14.229/2021.

Para facilitar o entendimento dos dispositivos acima, fizemos o seguinte esqueminha:

EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE		
MOMENTO	- Caso a defesa prévia seja INDEFERIDA ; ou - NÃO SEJA APRESENTADA no prazo estabelecido	
SUJEITO PASSIVO	- Proprietário do veículo; ou - Infrator	
FORMA	- Remessa postal ; ou - Qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade	
PRAZO	180 dias	caso NÃO seja interposta a defesa prévia
	360 dias	caso SEJA INTERPOSTA a defesa prévia: I - Penalidades de " Advertência por Escrito " e " Multa ": → o prazo será contado do COMETIMENTO DA INFRAÇÃO , no caso das autuações que ocorram em FLAGRANTE ; → o prazo será contado do CONHECIMENTO da infração pelo órgão responsável pela aplicação da penalidade , no caso das autuações que NÃO sejam em flagrante II - Demais penalidades (Suspensão do Direito de Dirigir , Cassação da CNH , Cassação da Permissão para Dirigir e Frequência Obrigatória em Curso de Reciclagem): → o prazo será contado da CONCLUSÃO do processo administrativo da penalidade que lhe der causa
DECADÊNCIA	Ocorre se houver descumprimento dos prazos acima	

Sendo a defesa prévia indeferida ou não apresentada no prazo legal, o autuado sofrerá a aplicação da penalidade de multa e será notificado. A partir daqui, não se fala mais em defesa prévia, e sim em recurso.

Existem dois casos em que o CTB considera a notificação válida, mesmo que não haja o seu efetivo recebimento:

- **Desatualização do endereço** do proprietário do veículo; e
- **Recusa** em recebê-la.

Veja:

*Art. 282, § 1º A notificação **devolvida por desatualização do endereço do proprietário** do veículo ou por **recusa em recebê-la** será **considerada válida para todos os efeitos**. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)*

Já no caso de pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes, será o Ministério das Relações Exteriores quem tomará as providências cabíveis quanto à cobrança dos valores de multa:

*Art. 282, § 2º A notificação a **pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes** será remetida ao **Ministério das Relações Exteriores** para as providências cabíveis e cobrança dos valores, **no caso de multa**.*

Bem, quando houver a aplicação de penalidade de **multa**, esta deverá ser encaminhada sempre ao **proprietário** do veículo (e não ao condutor propriamente dito):

*Art. 282, § 3º Sempre que a penalidade de **multa** for imposta a **condutor**, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao **proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento**.*

OBS: A exceção citada acima não existe, pois o dispositivo foi vetado (art. 259, § 1º).

Na notificação de multa deverá constar o prazo para o autuado recorrer, que não será inferior a 30 (trinta) dias contados da data da notificação da penalidade. Esse mesmo prazo valerá para o recolhimento de seu valor:

Art. 282 (...)
*§ 4º Da **notificação** deverá constar a **data do término do prazo para apresentação de recurso** pelo responsável pela infração, que **não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade**.*
*§ 5º No caso de penalidade de **multa**, a data estabelecida no parágrafo anterior **será a data para o recolhimento de seu valor**.*

O CTB trouxe a possibilidade do proprietário do veículo ou ao condutor autuado ser notificado por **meio eletrônico**. Neste caso, o autuado será considerado notificado **30 (trinta)** dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem. Veja:

Art. 282-A. O **órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação** deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado **a opção de notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo Contran.** (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 1º O proprietário e o condutor autuado **deverão manter seu cadastro atualizado** no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 2º Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será **considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem.** (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 3º O sistema previsto no caput será **certificado digitalmente**, atendidos os requisitos de **autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).**

A principal vantagem do autuado realizar essa opção é o desconto no pagamento da multa, que será de 40% (quarenta por cento). Ou seja, ele pagará o valor de **60% (sessenta por cento) do valor total da multa**, mas para isso deverá não apresentar defesa prévia nem recurso, além de reconhecer que cometeu a infração:

Art. 284. § 1º Caso o infrator declare pelo sistema de **notificação eletrônica** de que trata o art. 282-A deste Código **a opção por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração**, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% (sessenta por cento) do seu valor, **em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento da multa**, desde que a adesão ao sistema seja realizada antes do correspondente envio da notificação da autuação. (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

§ 6º O desconto previsto no § 1º deste artigo será concedido **ainda que** o órgão responsável pela aplicação da penalidade de multa não tiver aderido ao sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código, **desde que o infrator tenha cumprido os requisitos nele descritos.** (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

De qualquer maneira, o autuado pode escolher não agir da forma acima, e apresentar defesa prévia ou recurso caso não concorde com a aplicação da penalidade. Para tanto, o sistema de notificação eletrônica deverá disponibilizar os campos necessários para que ele possa se defender:

Art. 284, § 5º O **sistema de notificação eletrônica** de que trata o art. 282-A deste Código deve disponibilizar, na mesma plataforma, **campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o infrator não reconhecer o cometimento da infração**, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)

Mas e se o autuado escolher não utilizar o sistema de notificação eletrônica? Como fica o pagamento da multa?

Neste caso, o desconto será de 20% (vinte por cento), ou seja, o autuado recolherá o valor de **80% (oitenta por cento) do valor total da multa**, desde que pague até a data de vencimento expressa na notificação:

Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado **até a data do vencimento** expressa na notificação, **por oitenta por cento do seu valor.**

Mesmo efetuando o pagamento da multa antes do vencimento, o autuado ainda poderá recorrer da penalidade. Veja bem, o pagamento não implica em reconhecimento da penalidade nem em renúncia ao questionamento administrativo.

Art. 284, § 2º O **recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no § 1º.**

Art. 286. O **recurso** contra a imposição de multa **poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor.**

§ 1º No caso de não provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único do art. 284.

§ 2º **Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em UFIR ou por índice legal de correção dos débitos fiscais.**

Caso o autuado escolha não pagar a multa, ele não poderá sofrer nenhuma restrição nem cobrança de juros de mora enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:

Art. 284 (...)

§ 3º **Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.**

§ 4º **Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.**

O artigo 285 do CTB, transcrito logo abaixo, teve sua redação alterada pela Lei nº 14.229/2021. Pois bem, o recurso será interposto perante a **autoridade que imputou a penalidade**, a qual remeterá à **JARI**. A partir de 1º de janeiro de 2024, o prazo para julgamento será de **24 meses**, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador (art. 285, § 6º).

(CTB)

Art. 285. O **recurso** previsto no art. 283 **será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias.**

Art. 285, § 6º O recurso de que trata o caput deste artigo deverá ser julgado no prazo de **24 (vinte e quatro) meses**, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador. *(Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)*

(Lei nº 14.229/2021)

Art. 7º Esta Lei entra em vigor:

(...)

II - **em 1º de janeiro de 2024**, quanto às alterações ao caput do art. 289 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e **quanto aos acréscimos do § 6º ao art. 285** e do art. 289-A ao referido Código, todos do art. 2º desta Lei;

Outra alteração importante é que o recurso agora terá efeito **SUSPENSIVO** (antes, em regra, não tinha). Mas, para ser aceito, o recurso deverá ser **TEMPESTIVO**, ou seja, interposto dentro dos prazos legais. Mas e o recurso que for **INTEMPESTIVO**? Neste caso, ele será **ARQUIVADO** e, logicamente, não terá efeito suspensivo.

*Art. 285. O recurso contra a penalidade imposta nos termos do art. 282 deste Código será interposto **perante a autoridade que imputou a penalidade** e terá efeito **SUSPENSIVO**.*

*§ 1º O recurso **intempestivo** ou **interposto por parte ilegítima** **NÃO terá efeito suspensivo**.*

*§ 2º Recebido o **recurso tempestivo**, a **autoridade** o remeterá à Jari, **no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de sua interposição**.*

§ 3º (Revogado).

*§ 5º O recurso **INTEMPESTIVO** será **ARQUIVADO**.*

Prosseguindo, a Lei nº 14.071/2020 incluiu o § 4º no artigo 285, que diz que, se o próprio órgão autuador emitiu certo documento, não há motivos para que o autuado junte esses documentos na defesa prévia ou recurso.

*Art. 285, § 4º **Na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação.** (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)*

Na hipótese da penalidade ter ocorrido em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o CTB trouxe a possibilidade do recurso ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator, que, assim que recebê-lo, deverá encaminhá-lo ao órgão responsável.

*Art. 287. Se a **infração** for cometida **em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo**, o recurso **poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator**.*

*Parágrafo único. **A autoridade de trânsito que receber o recurso** deverá **remetê-lo, de pronto, à autoridade que impôs a penalidade acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento**.*

Independentemente do resultado do recurso apresentado à JARI, ainda existe mais uma possibilidade de recurso na esfera administrativa. Vejamos primeiro o artigo 288:

*Art. 288. **Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto**, na forma do artigo seguinte, **no prazo de trinta dias contado da publicação ou da notificação da decisão**.*

*§ 1º O recurso será interposto, **da decisão do não provimento, pelo responsável pela infração, e da decisão de provimento, pela autoridade que impôs a penalidade**.*

Portanto, temos que:



Fique ligado!

- O recurso a respeito da decisão da JARI poderá ser interposto **até 30 dias contado da publicação ou da notificação da decisão**;
- Caso a decisão do recurso seja **FAVORÁVEL** ao atuado, quem poderá recorrer será a autoridade que impôs a penalidade.
- Caso a decisão do recurso seja **DESAVORÁVEL** ao atuado, ele mesmo poderá recorrer.

Você pode estar se perguntando: quem julgará esse recurso? Bem, a resposta consta no artigo 289:

*Art. 289. O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de **trinta dias**:*

*I - tratando-se de penalidade imposta por **órgão ou entidade da União**, por **colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari**, pelo **Presidente da Junta que apreciou o recurso** e por mais um **Presidente de Junta**; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)*

*II - tratando-se de penalidade imposta por **órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal**, pelos **CETRAE E CONTRADIFE**, respectivamente.*

*Parágrafo único. **No caso do inciso I** do caput deste artigo, **quando houver apenas uma Jari**, o recurso será **julgado por seus membros**. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)*

Esquematizando, temos o seguinte:

- O prazo para julgamento deste último recurso administrativo é de **30 (trinta) dias**;
- Se a penalidade tiver sido imposta por **ÓRGÃO OU ENTIDADE DA UNIÃO**, havendo 2 (duas) ou mais JARI's dentro dele → o recurso será julgado por **COLEGIADO ESPECIAL** integrado pelo **Coordenador-Geral da Jari**, pelo **Presidente da Junta que apreciou o recurso** e por mais um **Presidente de Junta**.
- Se a penalidade tiver sido imposta por **ÓRGÃO OU ENTIDADE DA UNIÃO**, havendo apenas 1 (uma) JARI → o recurso será julgado pelos **membros desta JARI**.
- Se a penalidade tiver sido imposta por **ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL, MUNICIPAL OU DO DISTRITO FEDERAL**, o julgamento caberá aos **CETRAE's e CONTRADIFE**, respectivamente.



Curiosidade!

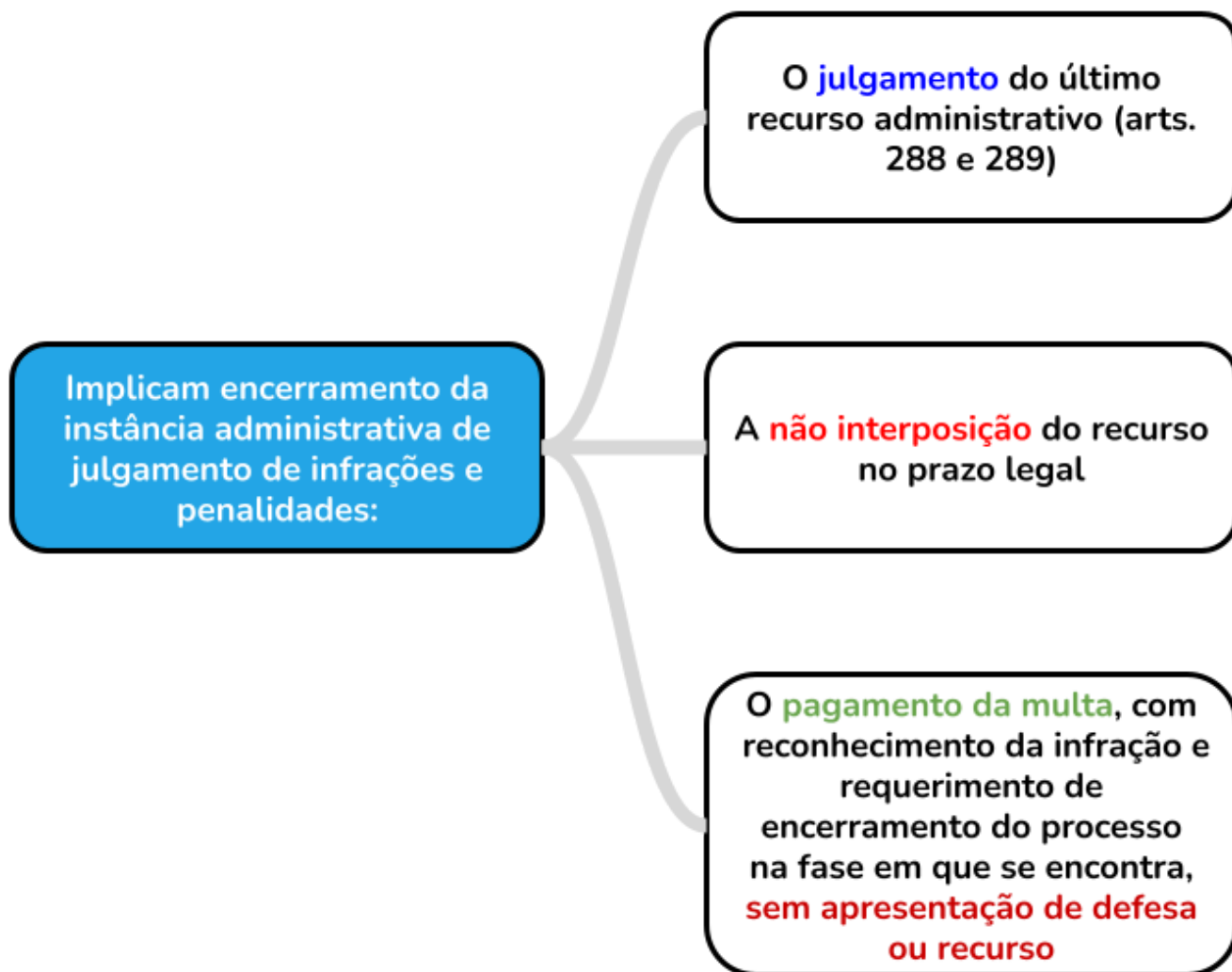
A partir de 1º de janeiro de 2024, o caput do artigo 289 vigorará com o seguinte texto:

*Art. 289. O recurso de que trata o art. 288 deste Código deverá ser julgado no prazo de **24 (vinte e quatro) meses**, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)*

Além disso, também entrará em vigor o artigo 289-A do CTB:

Art. 289-A. O não julgamento dos recursos nos prazos previstos no § 6º do art. 285 e no caput do art. 289 deste Código **ensejará a prescrição da pretensão punitiva**. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

Por fim, o artigo 290 traz as hipóteses em que a **instância administrativa** de julgamento de infrações e penalidades é **ENCERRADA**:



Assim que acabarem todas as possibilidades de recurso na via administrativa, as penalidades serão cadastradas no **RENACH**:

Art. 290, Parágrafo único. **Esgotados os recursos**, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no **RENACH**.



Curiosidade!

Pessoal, cabe ressaltar que, mesmo que não tenha mais como recorrer na instância administrativa, nada impede que o autuado o faça em via **JUDICIAL**.

Para finalizar a aula, trazemos os prazos contidos neste capítulo e seus motivos. Veja como ficou:

PRAZOS	MOTIVO
30 dias do cometimento da infração	Para emitir o auto de infração
180 dias do cometimento da infração	Para aplicar a penalidade e expedir a notificação, caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido
360 dias do cometimento da infração	Para aplicar a penalidade e expedir a notificação, caso a defesa prévia tenha sido apresentada em tempo hábil, mas julgada improcedente
30 dias da data da notificação da penalidade	Prazo para poder entrar com recurso quanto à aplicação da penalidade.
30 dias da data de inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem	Prazo para poder entrar com recurso no sistema eletrônico quanto à aplicação da penalidade.
10 dias úteis da interposição do recurso	Prazo para a autoridade de trânsito que impôs a penalidade encaminhar o recurso à JARI
30 dias do recebimento do recurso	Prazo para a JARI julgar o recurso contra decisão da autoridade de trânsito
30 dias da publicação ou da notificação da decisão	Prazo para interpor recurso contra a decisão da JARI. Este é o último recurso em instância administrativa.
30 dias do recebimento do último recurso administrativo	Prazo para ser julgado o último recurso administrativo.

Fim da aula, meus queridos!

Agora é hora de praticar bastante aqui no TEC para fixar o conteúdo visto na aula.

Boa sorte e bons estudos!!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960